

Bản án số: 148/2025/HS-PT
Ngày 09 - 12 - 2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Anh Tuấn

Các Thẩm phán: Bà Châu Minh Nguyệt
Ông Trần Minh Tấn

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Phái – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa:
Ông Quách Lý Hoàng Minh - Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 12 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 150/2025/TLPT-HS ngày 20 tháng 10 năm 2025, do có kháng cáo của bị cáo Hứa Hồng T đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 09/2025/HS-ST ngày 14/8/2025 của Tòa án nhân dân khu vực 4, tỉnh Cà Mau.

- Bị cáo có kháng cáo:

Họ và tên: Hứa Hồng T, sinh ngày 02/9/1999, tại Cà Mau; CCCD 096099000238, cấp ngày 09/10/2024, nơi cấp: Bộ C1; nơi cư trú: Số A, đường L, Khóm E, phường A, tỉnh Cà Mau (địa chỉ cũ: Khóm E, Phường A, thành phố C, tỉnh Cà Mau); nghề nghiệp: Tài xế; trình độ học vấn: 10/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hứa Hồng H, sinh năm 1980 và bà Nguyễn Thị Thanh N, sinh năm 1977; có vợ tên Hồ Thị Ngọc C, sinh năm 1996; có hai người con lớn sinh năm 2022, nhỏ sinh năm 2025; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Chưa bị kết án, chưa bị xử phạt vi phạm hành chính; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 07/3/2025 đến nay, (có mặt).

- Bị hại: Ông Hà Thanh L, sinh năm 1966 (chết ngày 15/01/2025)

- Người đại diện hợp pháp của bị hại không kháng cáo: Bà Thái Thị T1, sinh ngày 01/01/1970; căn cước công dân 096170005265, cấp ngày 30/5/2022 (vợ anh L); địa chỉ: ấp L, xã H, tỉnh Cà Mau.

- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Võ Hoàng K, Luật sư thuộc Chi nhánh Văn phòng L1, Đoàn Luật sư Thành phố H.

- Bị cáo kháng cáo: Hứa Hồng T, sinh ngày 02/9/1999.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 18 giờ ngày 08/01/2025, bị cáo điều khiển xe ô tô tải (loại trọng tải 2.500kg) của T, biển kiểm soát 69C-077.85, đi từ thành phố C đến địa bàn huyện C để chở thuê hàng hóa (cua thịt đóng thùng) về giao cho anh Trần Ngọc V; đi cùng với bị cáo có anh Trần Việt K1, là người làm thuê cho anh V. Sau khi nhận xong hàng hóa, bị cáo điều khiển xe về lại thành phố C. Đến khoảng 22 giờ 10 phút cùng ngày, bị cáo điều khiển xe theo hướng huyện C đi thành phố C, đến đoạn km H5/2272 thuộc ấp L, xã H, huyện C, tỉnh Cà Mau phát hiện ông Hà Thanh L đang từ lề trái đi bộ sang đường, ông L có đưa tay phải lên để xin tín hiệu qua đường. Lúc này, khoảng cách xe và ông L khoảng 10m, nên bị cáo ra tín hiệu còi để ông L nhường đường. Tuy nhiên, ông L tiếp tục đi ngang qua đường, khi đi qua tim lộ khoảng 02m thì ông L chạy vào lề, nên bị cáo không kịp xử lý đã đâm xe vào ông L, làm L té ngã xuống đường bị thương nặng, được người dân đưa đến bệnh viện Đ cấp cứu, đến ngày 15/01/2025 ông L tử vong tại Bệnh viện Đ.

Qua xét nghiệm nồng độ cồn, chất ma túy trong cơ thể của Hứa Hồng T, kết quả nồng độ cồn 0,00 miligam/1 lít khí thở; chất ma túy âm tính.

Theo Bản Kết luận giám định tử thi số 30/KL-GĐTT ngày 13/02/2025 của Phòng K2 Công an tỉnh C kết luận đối với ông Hà Thanh L. Nguyên nhân chết: Đa chấn thương (chấn thương sọ não, thủng phổi và cung động mạch chủ, vỡ gan).

Biên bản khám nghiệm hiện trường lúc 23 giờ 50 phút, ngày 08/01/2025 tại nơi xảy ra tai nạn thể hiện: Địa điểm xảy ra tai nạn là đoạn Km H, Quốc lộ A thuộc địa phận ấp L, xã H, huyện C, tỉnh Cà Mau; đoạn đường xảy ra tai nạn rộng 7,8m, được trải nhựa bằng phẳng; tâm lộ loại vạch đứt quãng chia thành 02 chiều cho phương tiện giao thông; đoạn đường tầm nhìn thẳng, không có đèn đường thấp sáng.

Kết quả khám nghiệm: Chọn lề lộ bên phải hướng C - Cà Mau làm mép lề chuẩn.

+ Vị trí xe ô tô tải, biển kiểm soát 69C-077.85 dừng tại hiện trường, đầu xe quay về hướng đi thành phố C, đuôi xe quay về hướng thị trấn C. T2 bánh xe trước bên phải cách lề chuẩn 40cm; tâm bánh xe sau bên phải cách lề chuẩn 40cm. Quan sát phía sau hai bánh xe sau tại hiện trường không có dấu vết phanh.

+ Vị trí vết màu nâu đỏ (nghi máu) trên mặt lộ tại hiện trường, gần tâm lộ, có kích thước (30 x 20cm), tâm vết màu nâu đỏ cách tâm lộ 60cm; cách lề chuẩn 4,5m; cách đôi dép nhựa là 5m; cách tâm phía trước bên trái xe ô tô tải 6,1m.

- Biên bản khám nghiệm phương tiện hồi 07 giờ 30 phút ngày 09/01/2025 đối với phương tiện xe ô tô tải biển số 69C-077.85 thể hiện:

Cản phía trước xe bên trái mặt dưới bị bể một đường dài có kích thước: 7cm, độ hở vết bể là 0,5cm; Đèn chiếu sáng phía trước bên trái xe bị bể có kích thước (23,5cm x 23cm) tâm vết bể đo xuống mặt đường 98cm; Kính chắn gió phía trước bên trái xe bị bể kiểu co mép rạn nứt vào trong thân xe, kích thước mép vào (0,3 x 0,2cm), kích thước bể rạn nứt (57cm x 45cm), tâm vết đo xuống mặt đường 1,5m; kiểm tra vỏ lốp của 02 bánh trước và 02 bánh sau không phát hiện dấu vết phanh gấp.

- Tại Công văn số 33/PC08 ngày 15/02/2025 của Phòng C2 Công an tỉnh C về việc xác định lỗi vụ tai nạn giao thông đường bộ:

+ Lỗi chính do Hứa Hồng T điều khiển xe ô tô tải BKS 69C-077.85 vi phạm không chấp hành đúng quy tắc giao thông đường bộ được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024: “... người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát hoặc dừng lại để đảm bảo an toàn; tại nơi mà người đi bộ đang qua đường”.

+ Ông Hà Thanh L đi bộ qua đường vi phạm lỗi không chấp hành đúng quy tắc giao thông đường bộ được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 30 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, “... trường hợp không có đèn tín hiệu, vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ thì phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi đảm bảo an toàn, khi qua đường phải có tín hiệu bằng tay”.

Tại bản cáo trạng số 29/CT-VKS ngày 17/6/2025, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau truy tố bị cáo Hứa Hồng T về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Từ nội dung trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 09/2025/HS-ST ngày 14/8/2025 của Tòa án nhân dân Khu vực 4, tỉnh Cà Mau đã quyết định: Tuyên bố bị cáo Hứa Hồng T phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”; áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Hứa Hồng T 09 tháng tù, thời hạn tù được tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về trách nhiệm dân sự, lãi suất trong giai đoạn thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Ngày 27/8/2025, bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo, sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo nộp bồi thường cho bị hại số tiền 20.000.000 đồng tại Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 4, tỉnh Cà Mau. Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo không cung cấp thêm chứng cứ, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào mới và vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau phát biểu quan điểm và đề nghị: Đề nghị Hội đồng xét xử, áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng Hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên Bản án

hình sự sơ thẩm số 09/2025/HSST ngày 14/8/2025 của Toà án nhân dân Khu vực 4, tỉnh Cà Mau.

Người bào chữa cho bị cáo phát biểu tranh luận và đề nghị: Trong quá trình tố tụng bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường thiệt hại cho bị hại số tiền hơn ½ số tiền bị cáo có trách nhiệm bồi thường, sau khi xét xử bị cáo tiếp tục bồi thường thêm số tiền 20.000.000 đồng để khắc phục cho bị hại, bị cáo có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, hiện hai con của bị cáo còn rất nhỏ, bị cáo phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, tai nạn xảy ra có một phần lỗi của bị hại khi qua đường không đảm bảo an toàn giao thông. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo, cho bị cáo được hưởng án treo để bị cáo có điều kiện chăm sóc gia đình và lao động có thu nhập để bồi thường số tiền còn lại cho bị hại.

Lời nói sau cùng, bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng án treo, để bị cáo có điều kiện chăm sóc gia đình và con nhỏ, có điều kiện lao động để tiếp tục bồi thường số tiền còn lại cho bị hại.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ, nên Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 22 giờ 10 phút ngày 08/01/2025, bị cáo điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 69C-007.85 đi từ hướng huyện C - thành phố C, đến đoạn km H5/2272 thuộc địa phận ấp L, xã H, huyện C gây ra tai nạn cho ông Hà Thanh L, hậu quả ông L bị đa chấn thương (chấn thương sọ não, thủng phổi và cung động mạch chủ, vỡ gan), tử vong ngày 15/01/2025.

Hành vi của bị cáo khi tham gia giao thông đường bộ đã không chấp hành đúng quy tắc giao thông đường bộ được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 “...*người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát hoặc dừng lại để đảm bảo an toàn; tại nơi mà người đi bộ đang qua đường*”. Do đó, việc truy tố, xét xử bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng quy định pháp luật, không truy tố, xét xử oan bị cáo.

[2] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Hội đồng xét xử xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự an toàn giao thông đường bộ, gây ra hậu quả làm ông L tử vong, gây tâm lý hoang man cho người tham gia giao thông đường bộ.

Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo là người có đầy đủ năng lực nhận thức, năng lực hành vi và năng lực chịu trách nhiệm hình sự, hành vi phạm tội của bị cáo được quy định trong Bộ luật Hình sự, nên bị cáo phải hoàn toàn chịu trách nhiệm hình sự cho hành vi do mình gây ra.

[3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã bồi thường số tiền 156.000.000 đồng trong tổng số tiền 300.000.000 đồng phải bồi thường, bị cáo có ông là ông Nguyễn Hồng H1, được tặng Huân Chương chiến sĩ giải phóng hạng nhất và bà ngoại Trần Thị N1 được tặng Huân chương kháng chiến hạng nhất, được quy định tại các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự và cấp sơ thẩm đã áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo là có căn cứ, phù hợp pháp luật.

[4] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo của bị cáo. Hội đồng xét xử xét thấy, khi quan sát phát hiện bị hại có tín hiệu xin qua đường, bị cáo không hãm phanh hoặc cho xe dừng lại để đảm bảo an toàn tại nơi mà người đi bộ đang qua đường, để hạn chế tai nạn, mà bị cáo chủ quan điều khiển xe vào lề phải và tiếp tục điều khiển xe vượt qua khi ông L đang đi qua đường, mặc dù bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi vô ý nhưng gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, bị hại Hà Thanh L tử vong, xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, cần phải được xử lý nghiêm, cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định để cải tạo, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho bị cáo, cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo mức án 09 tháng tù là tương xứng với, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, việc cho bị cáo hưởng án treo không đảm bảo tính răn đe phòng ngừa chung khi tình hình an toàn giao thông đường bộ đang ngày càng diễn biến phức tạp. Do đó, cấp phúc thẩm không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo của bị cáo.

[5] Xét đề nghị của Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm. Hội đồng xét xử xét thấy, đề nghị của Kiểm sát viên có căn cứ, phù hợp với quy định pháp luật nên được chấp nhận.

[6] Đối với số tiền 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) bị cáo nộp khắc phục hậu quả theo biên lai thu số 0003015 ngày 04/9/2025, tại Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 4, tỉnh Cà Mau, được đối trừ trong giai đoạn thi hành án.

[7] Các phần Quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 09/2025/HSST ngày 14/8/2025 của Tòa án nhân dân Khu vực 4, tỉnh Cà Mau không có kháng cáo, không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.

[8] Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Hứa Hồng T phải chịu theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự.

1. Không chấp nhận toàn bộ kháng cáo của bị cáo Hứa Hồng T, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 09/2025/HS-ST ngày 14 tháng 8 năm 2025 của Tòa án nhân dân Khu vực 4, tỉnh Cà Mau.

2. Tuyên bố bị cáo Hứa Hồng T phạm tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*”.

- Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; khoản 1 Điều 38 Bộ luật Hình sự.

- Xử phạt bị cáo Hứa Hồng T 09 (Chín) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án.

3. Các phần Quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 09/2025/HSST ngày 14/8/2025 của Tòa án nhân dân Khu vực 4, tỉnh Cà Mau không có kháng cáo, không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.

4. Đối với số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) bị cáo nộp khắc phục hậu quả theo biên lai thu số 0003015 ngày 04/9/2025, tại Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 4, tỉnh Cà Mau, được đối trừ trong giai đoạn thi hành án.

5. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Hứa Hồng T phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nơi nhận:

- Toà PT TANDTC tại TP .
- VKSND tỉnh Cà Mau;
- VP CQĐT (PC01) Công an tỉnh;
- Phòng HSNV CA tỉnh C;
- TAND Khu vực 4;
- VKSND Khu vực 4;
- Phòng THADS Khu vực 4;
- Bị cáo, đại diện bị hại ;
- Lưu: Hồ sơ, Tổ HCTP.

(Đã ký)

Bùi Anh Tuấn